

1005969-81.2022.8.26.0624
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Práticas Abusivas
Magistrado: LIGIA CRISTINA BERARDI MACHADO
Comarca: Tatuí
Foro: Foro de Tatuí
Vara: 3ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 14/12/2022

... aos órgãos de restrição ao crédito o furto dos documentos. Aliás, o réu sequer comprovou o cancelamento e a tese de que a autora contribuíra com o evento é inovação em sede recursal inadmissível. Em suma, como fornecedor de serviços financeiros, o réu é responsável por eventuais prejuízos que a realização de fraude por terceiros causem a seus consumidores ou outrem a estes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tatuí
Foro de Tatuí
3ª Vara Cível
Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, . - Nova Tatuí
CEP: 18278-440 - Tatuí - SP
Telefone: (15) 3251-4013 - E-mail: Tatui3cv@tjsp.jus.br

1005969-81.2022.8.26.0624 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1005969-81.2022.8.26.0624
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Requerente:
Célia Maria Svicero Vitali
Requerido:
Banco BMG S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LIGIA CRISTINA BERARDI MACHADO

Vistos,

Célia Maria Svicero Vitali propôs ação declaratória c/c indenização por danos morais contra Banco BMG S/A, alegando, em síntese, que é beneficiário de aposentadoria do INSS e que constatou a realização de descontos referente a empréstimo não contratado em sua conta, pela instituição ré. Pugna pela inexigibilidade do débito com a condenação das requerida em restituição dos valores pagos e danos morais em R\$ 20.000,00. Juntou documentos (fls.10/45). Deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita e a tutela de urgência (fls.49/50). Citado, o Banco BMG S/A apresentou contestação (fls. 55/68), alegando, em síntese, que na verdade, houve nova averbação por meio de recuperação de crédito, já que a autora firmou com a o réu, o contrato de empréstimo consignado n. 406258211 e que, o débito cobrado, se refere a reaverbações do empréstimo consigado n. 310545697 (ADÊ 67494772). Segundo o réu, em 18/12/2020 a autora celebrou com o réu, contrato de empréstimo consignado n. 310545697, no valor de R\$11.587,61, paga pagamento em

84 parcelas de R\$282,39 e que este sofreu desaverbação por perda da margem consignável, restando saldo devedor no contrato e não havendo quitação do débito por meio diverso, quando se iniciaram tentativas de nova averbação do empréstimo. Assim, o contrato foi novamente averbado ao benefício previdenciário em 29/03/2022, sob o n. 406258211, com parcelas de R\$14.11. Dessa forma, segundo o réu, não se trata de novo contrato, mas, apenas, novos números gerados pelo próprio INSS após reinserção ao benefício previdenciário de contratos anteriormente firmados pela autora, excluídos por força de perda da margem consignável, de forma que se trata de relação jurídica válida e eficaz. Pugnou pela improcedência. Juntou documentos (fls.68/116). O contrato foi juntado a fls.202/212.

Houve réplica (fls.215/221).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

No mérito, a pretensão é parcialmente procedente.

O autor, em réplica, alega que o empréstimo tomado em 18/12/2020, no valor de R\$11.587,61, parcelado em 84 prestações de R\$282,39 foi quitado pelo Banco C6 que fez refinanciamento para a autora, no valor de R\$43.671,60, quitando o débito e lhe devolvendo parte em dinheiro, através do contrato 01012041685, em 17/11/2021, de forma que o valor cobrado, de 84 parcelas de R\$14,11, num total de R\$1.185,24, não existe razão de ser.

Por outro lado, o contrato de fls. 203/212, se refere a um empréstimo, datado de 15/12/2020, no valor de R\$11.587,61, para pagamento em 84 prestações, no valor de R\$282,39, com pagamento da primeira parcela prevista para 07/04/2021, o qual, por sinal, não se encontra assinado.

Dessa forma, tenho que o serviço prestado é defeituoso, na medida em que não se demonstra de forma eficaz, os motivos que levaram aos descontos efetuados diretamente no benefício da parte autora.

Nítida, assim, a responsabilidade do banco, uma vez ser sua obrigação, antes da celebração do contrato e proceder descontos, cercar-se dos cuidados necessários, a fim de que sejam evitados prejuízos para si e para terceiros.

Deve, assim, cercar-se o fornecedor de todos os cuidados necessários.

Em caso análogo, aliás, específico o teor da apelação de nº 302.561-4/6-00 do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

"A responsabilidade por fato do serviço se refere a uma obrigação daquele que se insere na chamada cadeia de fornecimento, tendo como fundamento o risco das atividades desenvolvidas e a socialização dos prejuízos. Não é por outra razão que a responsabilidade decorre não apenas do vício, mas também do próprio fato do serviço, ou seja, nem mesmo é necessário se apurar o defeito naquilo que é fornecido (artigos 12 a 14 do CDC), sendo irrelevante, portanto, se foi feito o cancelamento da inscrição, se houve desistência de ação de reintegração de posse ou se a autora não comunicou aos órgãos de restrição ao crédito o furto dos documentos. Aliás, o réu sequer comprovou o cancelamento e a tese de que a autora contribuiu com o evento é inovação em sede recursal inadmissível. Em suma, como fornecedor de serviços financeiros, o réu é responsável por eventuais prejuízos que a realização de fraude por terceiros causem a seus consumidores ou outrem a estes equiparados."

Inequívoco ainda o conteúdo da súmula de nº 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Imperiosa, assim, a determinação da cessação dos descontos do empréstimo, bem como declaração de inexistência do débito decorrente da avença descrita na inicial, desde que o demandante devolva, por consequência e a fim de evitar locupletamento indevido, o valor mutuado que foi depositado em sua conta.

Da mesma forma, tendo em vista a ausência de contratação por parte da autora, de rigor que os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário sejam devolvidos.

No entanto, a repetição deverá ocorrer de forma simples. Isso porque, para a devolução em dobro é imprescindível que se verifique a má-fé do banco, o que não aconteceu no caso em tela.

Neste sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de seguro não solicitado, desconto em benefício previdenciário. Procedência, com determinação de restituição em dobro do valor indevidamente descontado e indenização por danos morais fixada em R\$ 3.000,00. Irresignação das partes. aplicação da tese de caráter vinculante firmada no Recurso Especial Repetitivo sob tema 1061. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, Arts. 6º, 368 e 429, II). Autenticidade não comprovada. Fraude perpetrada por terceiros adequadamente declarada. Contrato inválido por vício de consentimento, sendo devida a restituição total dos valores indevidamente descontados. Devolução que, todavia, se dará de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro, ante a inexistência de má-fé do réu (Art. 42, CDC). Dano moral caracterizado, posto que presumível na situação em tela.

Indenização fixada em R\$3.000,00 que, entretanto, enseja redução para R\$ 2.000,00, em sintonia com a norma do Art. 944, caput, do CC e com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação do locupletamento ilícito (Art. 884, CC), estando dentro dos parâmetros adotados por esta C. Câmara. Valor suficiente para compensar os dissabores sofridos, permanecendo na condenação o teor educativo que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços a exercerem seu múnus com acuidade. Descabida a majoração ao importe de R\$ 10.000,00 postulado pelo autor. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1002068-70.2019.8.26.0411; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pacaembu - 1ª Vara; Data do Julgamento: 02/03/2022; Data de Registro: 02/03/2022). - grifei.

“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença de parcial procedência - Recurso do autor, requerendo a repetição do indébito em dobro, a majoração da indenização por danos morais, a majoração da verba honorária e a desnecessidade de devolução da quantia recebida em sua conta bancária - A repetição em dobro exige a prova de má-fé da instituição financeira, não verificada no caso em comento - Danos morais fixados em R\$ 2.000,00 que não comportam majoração, pois os descontos não foram elevados e o autor somente os notou após mais de 3 anos, o que indica que tal quantia não era essencial para sua sobrevivência - Admissibilidade da compensação do valor transferido em favor do autor, evitando-se enriquecimento sem causa. Possibilidade de majoração da verba honorária para 20% do valor da condenação, com o escopo de se remunerar de forma condigna o nobre causídico - Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 1009656-41.2021.8.26.0482; Relator (a):Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/03/2022; Data de Registro: 02/03/2022). - grifei.

De se esclarecer, todavia e para que não restem dúvidas na eventual e futura fase executiva, que a restituição ora determinada só deve incidir sobre as parcelas efetivamente pagas pela parte autora e não sobre o total do montante contratado. Implementados, da mesma forma, os danos morais, dado o intenso aborrecimento imposto ao demandante, que teve que suportar descontos indevidos e continuados em sua aposentadoria, ficando privado de quantia que seria necessária à sua subsistência.

Deve-se, então, quantificar o valor da indenização, o que tem sido fonte de inúmeros dissensos, tanto na doutrina como na jurisprudência.

De fato, excluído o sistema indenizatório fechado, a tendência moderna para a quantificação do dano moral é a aplicação do binômio punição e compensação, ou seja, a incidência da teoria do valor do desestímulo (caráter punitivo da sanção pecuniária), juntamente com a teoria da compensação, visando destinar à vítima uma

soma que compense o dano moral sofrido.

Tal só é possível na adoção do sistema aberto, adotado pela legislação pátria e fixado segundo critérios de previsibilidade média social, compostos, basicamente, pela capacidade econômica do ofensor e pela potencialidade de lesividade ao direito subjetivo do ofendido, como já decidiu o STJ:

“A indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de se orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso” (STJ 4º T REsp 203.775 Rel. Sálvio de F. Teixeira j. 27.04.1999) tratado de responsabilidade civil, RT, p. 1396. RSTJ 121/409)

Assim sendo, convencionado que a indenização deve ser fixada por arbitramento, reputo aqui adequada a quantia de R\$ 10.000,00, uma vez que suficiente, a meu ver, para inibir os réus à prática de novos atos ilícitos ofensivos aos direitos de terceiros, evitando-se, assim, um ressarcimento desproporcional ao extremo, bem como insignificante.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, confirmando a tutela de urgência deferida, para declarar rescindido/inexistente o contrato de empréstimo mencionado na inicial. Deverá o réu também restituir, de forma simples, os valores indevidamente debitados do benefício da parte demandante, devidamente corrigidos, de acordo com a tabela prática do E.TJSP, desde os indevidos descontos, com incidência de juros legais da citação. Por fim, em virtude dos danos morais sofridos, condeno os demandados, solidariamente, ao pagamento em favor do autor da quantia de R\$10.000,00 (dez mil reais), com juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária conforme a Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ambos a contar desta data até o efetivo pagamento. Isto porque, em se tratando de indenização por dano moral, a obrigação é ilíquida, de modo que inexistente inadimplemento antes do arbitramento da prestação.

Em virtude da sucumbência formal, atentando-se ao teor da Súmula nº 326 do STJ, condeno os réus solidariamente ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Havendo interposição de apelação, diante da nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo juízo a quo (art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, com ou sem resposta, encaminhem os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Oportunamente, procedam às anotações de praxe e, nada sendo requerido, arquivem-se o feito.

P.I.C.

Tatui, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA